

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3644/2532

นางมะลิ สังขยุทธ กับพวก
ร้อยตำรวจตรีสมาน เล็กเลิศ
นางช่งฮี้ แซ่เตียว

โจทก์
จำเลย
ผู้ร้องสอด

ป.วิ.พ. มาตรา

เมื่อโจทก์ฟ้องอ้างว่าได้เข้าหุ้นก่อสร้างอาคารร่วมกับผู้ร้องแล้ว หากโจทก์จะ
บังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผู้เช่าในอัตราที่ต่ำกว่าค่าหุ้นที่ผู้ร้องลงทุน
ไป เมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนการเช่าตามฟ้อง ผู้ร้องต้องขาดทุน ผลของ
คำพิพากษาย่อมกระทบต่อสิทธิหรือส่วนได้เสียของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงได้ชื่อว่ามีส่วนได้
เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
57(2) ผู้ร้องชอบที่จะร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นหุ้นส่วนร่วมกับนายช่งฮี้แซ่เตียว ในการก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์ในที่ดินของจำเลย โจทก์ทั้งสองต้องการเช่าอาคารดังกล่าวให้แก่นาย
สมชัย ตรีพัฒนพันธ์ และแจ้งให้จำเลยไปจดทะเบียนการเช่าให้แก่นายสมชัย แต่
จำเลยไม่ยอมไปขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนการเช่าดังกล่าว

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่ได้เป็นหุ้นส่วนร่วมกับนายช่งฮี้ แซ่เตียว ลงทุน
ร่วมกันในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์จำนวน ๓ คูหาลงในพื้นที่ดินของนางบุญสัณห์ เล็ก

เลิศ โจทก์กับนางบุญสันทต์ตกลงเลิกสัญญาปลูกสร้างอาคารดังกล่าวกันแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธินำอาคารดังกล่าวไปแข่งให้แก่นายสมชัย ตริพัฒนพันธ์ ขอให้ยกฟ้อง

นายช่งฮี้ แซ่เตียว ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้อง โจทก์ที่ ๑ และนางทองดี ภูจอมเดือน เป็นหุ้นส่วนร่วมกันก่อสร้างอาคารตามฟ้องโดยผู้ร้องลงทุนเป็นเงินकुหาละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๓ कुหา เป็นเงิน๗๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนโจทก์ที่ ๑ กับนางทองดีลงทุนรวมกันเพียง ๕๗,๓๑๔บาทเท่านั้น แต่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยไปจดทะเบียนการเช่าให้แก่ นายสมชัย ตริพัฒนพันธ์ ในอัตราค่าเช่าकुหาละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ทำให้ผู้ร้องเสียหาย ผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีจึงขอเข้าเป็นจำเลยร่วม

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ร้องไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดีนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๗(๒)ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อโจทก์ฟ้องอ้างว่าได้เข้าหุ้นก่อสร้างอาคารตามฟ้องร่วมกับผู้ร้องแล้วดังนี้ หากโจทก์ให้จำเลยจดทะเบียนการเช่าอาคารดังกล่าวให้แก่ นายสมชัยในอัตราต่ำกว่าค่าหุ้นที่ผู้ร้องลงทุนไปจริงดังที่ผู้ร้องอ้าง เมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนการเช่าตามฟ้อง ผู้ร้องต้องขาดทุน ผลของคำพิพากษาย่อมกระทบต่อสิทธิหรือส่วนได้เสียของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงได้ชื่อว่ามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๗(๒) ชอบที่ผู้ร้องจะร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีได้ ฎีกาผู้ร้องฟังขึ้น

(นาม ยิ้มแย้ม-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

ศาสตราจารย์ - นายประสิทธิ์ แสนศิริ

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ